

개 선 요 구

제 목 해외사무소 파견직원 보험가입 및 부담금 지급 기준 미흡

관 련 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

「직제관리요령」에 따라 ○○○○처는 ○○○○부, ◇◇◇◇부, □□□□부, △△사무소, ▷▷사무소로 구성되어 있으며, □□□□부에서는 해외 사무소(△△, ▷▷)에 대한 관리를 총괄하고 있다.

해외 사무소에서는 선진 가스안전관리 시스템 조사·분석, 외국공장등록 심사 업무 지원, 해외 기술정보 수집 지원 등을 주요 업무로써 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 해외 사무소 파견자에게 「해외사무소 운영에 관한 지침(이하 “지침”이라 한다)」 제16조제2항에 따라 5급 이하 재외공무원 단신부임시 주택수당 상한선 이내 주택임차료¹⁾, 제15조에 따른 파견수당²⁾을 지급하고 있으며 제20조에 따라 의료보험은 현지 법령에 따른 의무가입 및 부담금 발생 시 실비 지원하고 있다.

이에 대한 세부 지급 기준으로 주택임차료는 「공무원 수당 등에 관한 규정(이하 “규정”이라 한다)」에 따라 5급 이하의 재외공무원 단신부임 시의 주택수당

1) 「공무원 수당 등에 관한 규정」에 따라 정한 5급 이하의 재외공무원 단신부임 시의 주택수당 상한선 이내로 지급

2) 「공무원 수당 등에 관한 규정」에 따라 부장은 공무원 5급 기준, 직원은 공무원 7급 기준으로 수당 지급

상한선 이내로 지급하고 있으며 파견수당 또한 동 규정에 따라 부장은 공무원 5급 기준, 직원은 공무원 7급 기준으로 지급하고 있으나 의료 보험에 대한 기준은 명확히 규정되어 있지 않다.

지침 제16조(주택임차료 지급) 일부 발췌

제 16 조 (주택임차료 지급) ① 주재원에게는 국외근무기간에 대하여 주택임차료를 지급하거나, 현지여건에 따라 공사가 주택을 임차하여 지원할 수 있다.
 ② 제1항의 주택임차료는 「공무원수당 등에 관한 규정」에 따라 정한 5급 이하의 재외공무원 단신부임 시의 주택수당 상한선 이내로 한다.
 ③ 제1항과 관련하여 주택임차료는 매월 영수증 첨부로 실비 정산한다.
 ④ 주택임차료 정산금액이 제2항의 범위를 벗어나는 금액은 본인이 부담한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에 따라 금번 감사기간 동안 해외 사무소(△△, ▷▷) 파견직원에 대한 주택임차료, 의료 보험 실비 등의 체류비 지급 적정성에 대하여 확인한 결과, 주택임차료는 동 지침에 따라 5급 이하 재외공무원 단신부임 시의 주택수당 상한선 이내로 지급하고 있는 것으로 확인되었다.

그러나, 아래 [표 1]과 같이 의료 보험의 경우 현지 법령에 따라 의무가입³⁾해야 하는 의료보험 비용이 **① 파견직원에게만 지급되는 것인지(단신부임), 동반이전한 가족 전체의 의료보험 비용을 지원하는 것인지(가족동반) 명시되어 있지 않아** 일부 직원은 개인의 의료보험 비용만 지원받고 동반가족의 의료보험 비용은 사비(私費)로 지출하였으며 일부 직원은 동반가족의 의료보험 비용을 전액 지원받는 등 지침의 모호함으로 인해 동 규정을 파견자 별로 각기 다르게 해석하여 운영하고 있는 것이 확인되었다.

3) △△: 「수입조세법령」에 따라 개인 및 부양가족은 의료보험을 필수로 가입해야 하고, 가입하지 않는 경우 벌금이 부과
 ▷▷: 「사회법」 및 「거주법」에 따라 외국인인 배우자, 동거인, 자녀 등도 의료보험에 필수 가입해야 거주허가를 받을 수 있음

또한, 지침 제20조제2항의 ‘현지법령에 따른 의무가입 및 ② 부담금 발생 시 ‘실비지원’에 대한 범위가 명시되어 있지 않아, 해당 규정을 현지법령에 따라 가입해야 하는 의료보험 비용에 부가되는 세금으로 해석하여 세금을 지원받는 등 사무소 별로 각기 다르게 해석하여 운영하고 있는 것이 확인되었다.

[표 1] △△·▷▷사무소 파견자별 가족보험 수령 및 세금지원 현황

구 분	△△사무소				▷▷사무소				
파견자 (파견기간)	○○○ (‘21~‘23)	○○○ (‘20~‘23)	○○○ (‘24~)	○○○ (‘23~)	○○○ (‘19~‘22)	○○○ (‘17~‘19)	○○○ (‘22~)	○○○ (‘20~‘22)	○○○ (‘23~)
동반가족 보험료	○	○	단신 부임	○	○	○	X (가족 동반)	단신 부임	X (가족 동반)
세금 보전	X	X	X	X	○	○	○	○	○

※ 자료출처 : ○○○○처 □□□□부 조사 자료 재구성

따라서, ○○○○처에서는 ① 현지 법령에 따라 의무가입 해야 하는 의료보험 지원을 파견자로 한정할 것인지, 동반가족 모두 지원할 것인지 그 범위를 명확히 규정하고, ② 부담금에 대한 범위 또한 명시하여 해외 사무소 운영에 일관성을 확보하여야 한다.

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 ○○○○처장은

해외사무소 운영 간 일관성 확보를 위하여 현지 법령에 따른 의료보험 지원 및 부담금 발생 시 실비 지원에 대한 범위를 관련 지침에 명확히 반영하여 개정해 주시기 바랍니다. (개선)